

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 413

El día viernes 03 de febrero 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por las Mayoría, Concejal Carla Livelli.

Concejal por las Minoría, Ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli. Geof. Juan Echecolanea.

Visitantes: Arq. Adrian Cocordano, Oscar Sequeira, Coordinador MAP Luis López.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Ordenanza Plan de Gestión sector norte área protegida CAMIARE.
- Baja PH torres - propuesta Ut ante solicitud de CEPIA.

Comienza la sesión a las 9: 25 horas, en primer lugar se trata la Ordenanza Plan de Gestión sector sur área protegida CAMIARE.

Marcelo Celoir dice que el tema se socializó y pregunta si lo pudieron ver. Es un pedido para que se haga la zonificación del sector Norte del Área Protegida CAMIARE servicios en la zona.

Liliana Bina dice que la idea en la UT fue trasladar los contenidos del Plan de Manejo del área protegida CAMIARE, al predio que está circunscripto por la autopista, variante Costa Azul, la calle Lope de Rueda y por los límites con el Barrio Costa Azul. Se tomaría como metodología el proceso de planificación que tiene Parques Nacionales para determinar la zonificación en las categorías que se vienen usando. Se tomaron en el análisis los equipamientos preexistentes y solamente se agregó como proyectado un polo tecnológico vinculado a la terminal de larga distancia que a su vez, si bien la terminal de larga distancia todavía no se ha podido realizar, ya pasó por el CR el llamado de licitación de la misma. Salió como recomendación del CPUA en el 2011 relocalizarla allí. Informa que en la Ut surgieron puntos cuestionables. Uno es el Circuito Espejo y la compatibilidad de la práctica de automovilismo con el valor de la preservación del bosque serrano. El carácter que se le quiere dar es fundamentalmente para el uso de senderismo, contacto con la naturaleza etc. Se tuvo en cuenta la relación del tema del rally con la identidad local en el diagnóstico de preservación de legado e identidad. Se tomó lo que dice el área protegida en el Código de Edificación que tiene un uso especial recreativo, circuito de montaña del rally, como uso de suelo y como zonificación. Cuando se hizo el plano a pesar de que es zona roja de Ley de Bosque, se extrajeron todos los usos preexistentes que hayan tenido anterior a la Ley. En ese momento se dejó amarillo todo el sector, porque también está la planta de

residuos, la planta de cloacas de Tierra Alta y el Circuito Espejo. En este proyecto se dejó el Circuito Espejo y se limitó a las competencias internacionales. En la UT se habló que también allí se hace motociclismo y se llegó a un acuerdo de eliminar todo lo que es motociclismo. Originalmente se usaba para las competencias nacionales, se llama circuito Bamba tiene 32 km y está homologado en la Provincia, pero el Proyecto solo propone en el circuito espejo y cantera para tal uso. En la UT se propuso que esos senderos sean solamente para caminar.

Javier Isola dice que en el documento siempre habla de Circuito Espejo y no habla que ese circuito podría tener variantes en la característica técnica del mismo. Pregunta si no se podría hacer referencia al sector en vez del circuito en sí. Porque hablando como circuito uno dejaría fijada la traza del mismo.

Liliana Bina dice que lo que se ha cuestionado fundamentalmente no es la traza si se puede modificar, sino el respeto que se propone sobre la preexistencia del predio. En la Ut se discutió mucho y se cuestionó la compatibilidad de la actividad. En este sentido se planteó de que se podía darle un tiempo de transición, de que se elimine el uso automovilístico y se convierta por ejemplo en un velódromo o como va haber un centro de investigación de desarrollo e innovación si se aprueba el proyecto esta planificación, este vinculado al estudio en el futuro si sigue de otro tipo de competencia automóvil que sea con otro tipo de combustión que no sea contaminante, que sea eléctrica o lo que fuera.

- Se debate.

Liliana Bina dice que se agregó también un área de amortiguación que tenga que ver con el impacto del Centro Ambiental; con la Autopista que genera una contaminación sonora, se propone gestionar pasos de fauna, pedir al menos dos, una sobre la variante Costa Azul y el otro sobre la autopista. El documento tiene una planilla de síntesis de como quedarían los usos extensivos, intensivos y especiales del lugar.

Marcelo Celoir dice que en el CA se vio de incorporar algunos puntos que Adrian Cocordano va a explicar a la plenaria.

Adrián Cocordano dice que el CA está de acuerdo en apoyar a todo lo que se está viendo, pero también les gustaría tener la posibilidad de acompañar con concursos para la cartelería, el ingreso etc.

Marcelo Celoir dice que el tema de poder concursar, daría riqueza en todo sentido a los diseños que se vayan a implantar allí. Por ejemplo pórticos de ingreso o los sectores que se vayan a intervenir, que a su vez de esta forma se dará un poco más de conocimiento a la zona porque no todos conocen la existencia de esta área.

Liliana Bina dice que en este momento la idea es arreglar lo que está, porque todo lo que es infraestructura está destruido, le sacaron el techo y los artefactos. Ya hay una inversión hecha que solamente habría que rehabilitar, que serían los baños y la casa del cuidador. Es urgente que se haga la casa del cuidador usando lo que está. Para el portal de ingreso, se pensó en una técnica de engavionado de doble ingreso, porque en la propuesta hay un circuito espejo, por lo que tiene que tener una entrada una salida y el control. Hacer un concurso del portal implicaría una postergación del proyecto. Ahora todo lo demás, terminal, polo tecnológico, el master plan, y especialistas que deberían determinar cómo sería la cartelería de los senderos, se podría concursar. Hay mucho para hacer, pero lo más espinoso es determinar si el circuito espejo se deja como uso preexistente. Ver si se está de acuerdo en la transición y luego avanzar en el proyecto específico en cada caso. Pero para trabajar tiene que haber una norma de uso de suelo que lo posibilite.

Para firmar el convenio con la provincia para que se instale allí el polo tecnológico tiene que estar el uso de suelo que lo permita.

Alberto Verdinelli hace un aporte con el tema de la terminal, dice que hubo un gran debate cuando se hizo la ampliación de la terminal de la Ciudad de Córdoba porque hay una nueva corriente en el urbanismo que plantea que las terminales de transporte de larga distancia tiene que estar en la periferia de la ciudad. En ese momento el debate que hubo era si tenía sentido ampliar la terminal en el lugar en donde se amplió con todas las dificultades que generó o ponerla en algún punto de la circunvalación. En la otra etapa en la cual el participaba en el CPUA veía con mucho sentido que la terminal de larga distancia este en ese lugar. Siempre se busca que este en la periferia por los trastornos que genera.

- Se debate.

Liliana Bina dice que se hizo un llamado a la licitación pública en la que al oferente se le permitía poner una superficie comercial, e incluía la guarda de vehículos de gran porte, la terminal actual que tenía que acondicionarla. Con el cargo de construir la nueva terminal, con un proyecto libre. Pero con los 15 años que establece la COM, no se recupera la inversión. En lo personal ella cree que habría que hacer un referéndum. Propone a los integrantes de la plenaria, realizar el miércoles 08 de febrero una visita para hacer un reconocimiento del lugar a las 9:00 horas.

Se acuerda por unanimidad de los presente realizar la visita el día miércoles 08 de febrero a las 9:00 horas.

Próximo tema: Baja PH torres - propuesta Ut ante solicitud de CEPIA.

Marcelo Celoir dice que fue un pedido que realizó CEPIA, se estuvo estudiando en la UT. Alberto Verdinelli hizo unas investigaciones en otras localidades, para ver cómo estaba normado.

Alberto Verdinelli dice que a raíz de la propuesta que había hecho CEPIA, con relación a los expedientes de inicio de torres que ya tienen más de 10 años, el primero hizo un documento de investigación, viendo a otras ciudades, como por ejemplo, Mar del Plata, Rosario, Buenos Aires en donde se ha especificado que en determinado plazo de tiempo, según los casos 3 o 5 años, los expedientes pasan a archivo si la obra no registra avance. Después él ensayó una redacción que apuntaría a complementar lo que dice el Art 8 inciso 12 del Código de Edificación, que plantea lo de los 4 años, pero no especifica qué pasa si la obra tiene un inicio, y qué se considera inicio de obra. Como habría que hacer el mecanismo de control para verificar si la obra está paralizada o no. Hizo un texto para considerar y en la Ut se estuvo hablando que habría que complementarlo con una modificación de la definición de inicio de obra en la Ord. 4021 que tenga mayor consistencia. La otra alternativa era trabajar en una ordenanza que cancele los expedientes de edificios en torre. Se adjunta texto:

ANTEPROYECTO DE ORDENANZA

BAJA DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE EDIFICIOS EN PH (TORRES)

ARTICULOS

1°.- Agregase al artículo 8° TRÁMITE DE APROBACIÓN de la ordenanza 4021 en el inciso 4 el punto d, que quedará redactado de la siguiente forma:

8.4.- TRAMITE DE CONSTRUCCIONES EN PROPIEDAD HORIZONTAL

d) Concluido el trámite de aprobación, conforme al inciso 12 del presente artículo, el permiso de edificación caducará automáticamente si no se ha dado inicio a la obra o si se comprueba por medio de inspecciones que se realicen desde la DOPyC, que en el lapso de tiempo establecido de hasta cuatro (4) años, no se ha completado el techo sobre planta alta del primer piso sobre nivel de vereda. En todos los casos la obra será declarada paralizada y el legajo archivado y sólo se podrá reiniciar mediante un nuevo legajo que se ajuste a los indicadores vigentes.

En todos los casos, el propietario, administrador y profesional actuante podrán solicitar el reintegro de la parte proporcional de los aranceles abonados.

Así mismo, por razones de seguridad, higiene y salud pública los responsables deberán retirar las bandejas, vallas y materiales existentes fuera de la propiedad y reconstruir la vereda, trabajos que, de no ser realizada en plazo perentorio de 30 días serán ejecutados por la Municipalidad con cargo al propietario.

2°.- De forma

FUNDAMENTOS

VISTO la solicitud de fecha 12 de diciembre de 2022 presentada por CEPIA (Centro de Profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura) de la ciudad de Villa Carlos Paz, mediante la cual proponen *se eleve un Dictamen solicitando al CR y al DEM la necesidad de dar por vencidos los "Proyectos aprobados" en el año 2012 de edificios en torre con alturas superiores seis pisos (más amenities)*, que fuera aceptada por la Comisión Honoraria Plenaria del CPUA (Consejo de Planificación Urbana Ambiental) de la Ciudad. Y;

CONSIDERANDO

Que la ordenanza 4021 establece en forma general un plazo para el inicio de obra de cuatro (4) años sin determinar un procedimiento para el caso de no cumplimiento.

Que se hace necesario diferenciar los plazos de ejecución de obras de viviendas colectivas en propiedad horizontal de otras de viviendas individuales, edificios institucionales y de interés turístico.

Que existen antecedentes de similares características en las ciudades de Mar del Plata, Rosario y Buenos Aires y antecedentes en países vecinos tal el caso del

Que el impacto urbano, estético y funcional, que producen las construcciones de edificios en propiedad horizontal en general y en particular, cuando están paralizadas o con un avance lento, con final impredecible, perjudica el desarrollo de la ciudad y el bienestar ciudadano.

Que, en el caso particular de la construcción de edificios de vivienda colectiva en propiedad horizontal aprobados hasta el año 2012 son contrarios a los objetivos y criterios de recuperación de las perspectivas visuales hacia el paisaje circundante del centro urbano y de mitigación de la densificación en función de regular la eficiencia de los servicios básicos de provisión de agua potable, gas natural, energía eléctrica, transporte, circulación automotor y desplazamiento peatonal

Por todo ello

Liliana Bina dice que a la modificación del artículo 8 habría que darle una vuelta porque la propiedad horizontal pueden ser dos casas. Le parece bien que haya que poner que en cuatro años tiene que estar terminado, si no lo están, pueden hacer una nota y se evaluará en cada caso que razón lo asiste, y si la norma lo permite. A su juicio sería todos los proyectos a los 4 años si no están construidos vencen. En el caso de querer reiniciarlo vencido el plazo, evaluar si se condice o no con la norma vigente.

- Se debate.

Mario Macagno dice que habría que hacer las dos cosas, modificar el artículo 8 y hacer una ordenanza que caduque los edificios en torre que no se construyeron.

Javier Isola dice que la Ord. 4021 tiene para loteos específicamente un programa de plan de avance e inversión. Se podría aplicar para ciertas obras que se presentan en la Dirección de Obras Privadas, el plan de avance e inversión le parece excelente repitiendo lo que está para loteos que es muy completo.

- Se debate.

Alberto Verdinelli propone seguir trabajando en la UT, un tema direccionado a caducar expedientes de edificios en torres y también la modificación del art 8 de la Ord. 4021, Código de Edificación porque también puede ocurrir que un edificio de planta baja y tres pisos se paralice, también hay que ver que se hace desde el punto de vista estético y funcional para la ciudad.

Marcelo Celoir dice que lo que si se especifica que se puede pedir el inicio de obra hasta 4 años después de la definitiva aprobada. No habla de plazo de obra el Código.

Laura Colladon pregunta si es para todos los casos, porque si ella piensa una casa de 100 metros que fuera la segunda casa de un lote, si después te cambia la ordenanza y no queda contemplada la casa, pregunta que se hace, si es que se tiene que demoler una parte.

Liliana Bina dice que se presenta el caso, se evalúa, se hace un dictamen en el CPUA y Obras Privadas lo permitiría.

Marcelo Celoir dice que también podría ser que ante un cambio de normativa se podría presentar un avance de obra.

Liliana Bina dice que queda por tratar la otra modificación que plantea Marcelo Celoir sobre la intangibilidad de la montaña.

Nazareth Margonari dice que en esa se decidió no tratarlo, porque había que mover los incisos y revisar integralmente el Artículo 9.7.

Liliana Bina dice que lo que se vio era el tema del ordenamiento porque a raíz de un planteo que hizo Marcelo Celoir, hay terrenos por ejemplo en la Cuesta, el Hotel Pinares del Cerro es uno, que está muy involucrado en el área intangible AP1, que si se le aplica una vivienda cada 100 metros, y si es en todo el terreno no se puede, porque es cada 100 en la parte que no abarca la poligonal del AP1.

Laura Colladon dice que a eso ya se habló hace tiempo atrás, pregunta si no se había hecho un dictamen sobre el tema.

Liliana Bina dice que el proyecto no llegó a ser ordenanza, no está en el Código. Ahora se hizo un párrafo para incorporar pero hay que correr los incisos, se quedó en trabajarlo más en la UT.

Laura Colladon propone que desde este año se informe a la plenaria que temas y dictámenes que se realizaron en el CPUA, se plasman o no en ordenanza. Hay que tratar de ver cómo se puede subsanar esta parte.

Mario Macagno pregunta que perspectiva hay para aprobar la ordenanza de plusvalía.

Carla Livelli dice que cuando se empiece con la actividad normal en el CR, seguramente se va a cerrar.

Mario Macagno dice que la aprobación de la plusvalía dará la posibilidad de ordenar la tercera etapa del Plan de desarrollo.

Marcelo Celoir dice que faltaría de resolver la periodicidad de las reuniones plenaria, si es cada 15 días o semanalmente.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que las plenarias se realizarán todos los viernes desde las 9:00 horas a las 11:00 horas.

Siendo las 11:32 horas se da por finalizada la reunión.